

1501743-55.2019.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2291143-37.2019 - 3º

Distrito Policial de Sorocaba, 13245/2019 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONI CAIQUE DE ALMEIDA BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501743-55.2019.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501743-55.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2291143-37.2019 - 3º

Distrito Policial de Sorocaba, 13245/2019 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONI CAIQUE DE ALMEIDA BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

LEONI CAIQUE DE ALMEIDA BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso

no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de outubro de 2019, por volta das 24 horas e 07 minutos, a Rua Quinze de Novembro, próximo ao numeral 191, Vila Amélia, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 03 porções de Crack om peso líquido total de 0,70 g e 17 porções de Cannabis Sativa, com peso líquido total de 21,40g, substâncias estas entorpecentes que determinam a dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão (fls.12) e o laudo de constatação (fls.25/28).

Segundo apurado, policiais militares estavam em patrulhamento pelo centro da cidade quando, ao adentrarem a Rua XV de Novembro, se depararam com o denunciado que demonstrou nervosismo com a presença da viatura policial, levantando suspeitas.

Em revista pessoal, foi apreendido, no bolso de sua bermuda, 03 porções de crack e 17 porções de maconha, além da quantia de R\$ 25,00 em dinheiro.

As circunstâncias da prisão, a razoável quantidade de entorpecentes, a natureza de parte da droga, de alto poder viciante, a forma como a droga estava embalada em inúmeras porções, prontas para a venda, e o valor em dinheiro apreendido demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.12).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.25 a 28).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.34).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.72 a 75).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou defesa prévia.

Foi realizada a audiência de instrução.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Da materialidade.

Sem nexo causal com a autoria, porque há dúvidas sobre o que teria acontecido, porque não foi ouvido o réu em juízo.

Da autoria e dos fatos.

Para os fatos narrados na inicial, não há prova suficiente para a condenação.

As testemunhas de acusação revistaram o réu, porque ele apresentou "um certo nervosismo". Não viram o réu comerciando. Não viram ninguém com o réu. Não viram o réu em outras ocasiões.

E mais.

A testemunha de acusação Alexandre disse que o réu se declarou usuário no dia da prisão e que o entorpecente era para consumo próprio.

Assim, há dúvidas se a pequena quantidade de entorpecentes era para o tráfico ou para o consumo próprio, sempre lembrando que o réu ostenta em seus antecedentes, 3 passagens por consumo próprio.

E se há dúvida sobre o destino dos entorpecentes (para consumo ou para o comércio) o único caminho viável é julgar a ação improcedente.

Assim, sob o império do artigo 155, do Código de Processo Penal, nenhuma prova firme, segura e convincente foi produzida contra o réu, para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A prudência aconselha que na dúvida, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente.

Finalmente, menciona a jurisprudência:

“Imperioso é o desate absolutório, já que os fatos descritos na inicial acusatória não restaram incontroversos perante o N. Juízo a quo, sendo certo que ninguém pode ser condenado sem que haja demonstração segura de que realizou a conduta que lhe foi atribuída na exordial” (Apelação Criminal nº 1500492-46.2019.8.26.0617, pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Newton Neves, j. 17/6/21).

“Não se justifica sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elemento de certeza” (STF, 1ª Turma HC 73.338/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, j. 19/12/96).

“Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante que ela acarreta, exige-se certeza absoluta de responsabilidade daquele apontado como autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa” (Apelação Criminal nº 0000721-38.2015.8.26.0450, pela 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Marcelo Gordo, j.17/6/21).

POSTO ISSO, julgo improcedente a ação penal e em consequência, absolvo o réu LEONI CAIQUE DE ALMEIDA BRITO, já qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

JOSE CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA